

0012604-70.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... condenatória (fls. 417/427), pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, oportunidade em que o Juízo concluiu que "Deveras, sua narrativa é inverossímil no ponto em que declara a ignorância do corréu CARLOS ALBERTO quanto aos delitos. Ainda que, nesta sentença, não se busque apurar a responsabilidade de CARLOS ALBERTO, demonstrou-se de forma inequívoca que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

0012604-70.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 15 de agosto de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

0012604-70.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

CARLOS ALBERTO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

CARLOS ALBERTO DE LIMA, qualificado nos autos (fls. 226), foi denunciado, juntamente com FIDELCINO ANTONIO FRANÇA MARQUES, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 06/09):

a) no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 14h55min, na rodovia Julio Budiski, no município de Alfredo Marcondes, nesta comarca, FIDELCINO ANTONIO FRANÇA MARQUES e CARLOS ALBERTO DE LIMA, juntos e com unidade de propósitos, transportavam, sem licença da autoridade competente e em desacordo com determinação legal,

aproximadamente 1.961,96 (uma tonelada, novecentos e sessenta e um quilos, e sessenta e nove gramas) de "Cannabis Sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, classificada como droga alucinógena e despersonalizante;

b) em datas não identificadas, nos meses de outubro e novembro de 2020, nesta comarca e região, FIDELCINO ANTONIO FRANÇA MARQUES e CARLOS ALBERTO DE LIMA, em concurso com outros indivíduos não identificados, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei de Antitóxicos.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 10), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 11/12 e 13/14) e de interrogatório do réu Fidelcino (fls. 15), Boletim de Ocorrência (fls. 16/21), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 22/23, 24 e 25/26), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 27 e 28), Laudo de Constatação (fls. 31/33), e Auto de depósito da carga de cebola (fls. 35).

Em sede de custódia, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 63/64) e da Defesa (fls. 65/67), houve a conversão da prisão em flagrante do réu Fidelcino em prisão preventiva (fls. 68/74), com a expedição do respectivo mandado (fls. 77/78), devidamente cumprido (fls. 83/84).

Em seguida, foi deferida, além da doação da carga de cebola, a quebra do sigilo telefônico e a destruição dos entorpecentes apreendidos (fls. 90/91), seguindo-se da juntada das guias de depósito judicial (fls. 94 - R\$1.002,00; fls. 95 - R\$2.950,00), Ata de incineração (fls. 98/99), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 111/113), Pesquisa de Registro Civil (fls. 120), Laudos Periciais atinentes aos aparelhos celulares apreendidos (fls. 121/145 e 146/179), Relatório de investigação (fls. 181/186), e Relatório Final de Inquérito Policial (sob o nº 30/2020 - fls. 190/194).

Oferecida a denúncia (fls. 06/09), sobreveio o interrogatório do denunciado Carlos (fls. 226/227).

O réu Fidelcino foi notificado (certidão a fls. 230) e, por meio de Defensor constituído (fls. 205), ofertou resposta (fls. 252/258), e, após a juntada da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 241) e a Folha de Antecedentes (fls. 242/244) do acusado Carlos, bem como, da manifestação de terceiro interessado (fls. 277/285, acompanhada dos documentos de fls. 287/295), o qual teve seu pleito de restituição do veículo apreendido indeferido (fls. 333), realizou-se audiência de instrução (Termo a fls. 348/349), seguindo-se da apresentação de memoriais finais pelas partes (fls. 359/369 e 380/399) e da prolação de sentença condenatória (fls. 417/427), em relação a qual houve a interposição de recurso pela Defesa (fls. 447 e 469/492).

Notificado o réu Carlos (fls. 433), por meio de Defensor constituído (fls. 356), ofertou resposta (fls. 458/464 e 506/512), e, procedido o desmembramento do feito (decisão a fls. 468 - Processo original 1500816-07.2020.8.26.0583 - certidão a fls. 01/04), a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 517), restou recebida em 28.02.2022 (fls. 520).

Durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, em 07.04.2022, à inquirição de duas testemunhas (Termo a fls. 533/534) e, em 07.07.2022, à inquirição de uma testemunha e ao ato de interrogatório (Termo a fls. 545/546).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 549/558), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela aplicação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº

11.343/06, haja vista a natureza e a quantidade de droga apreendida, bem como, pela fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista tratar-se de crime equiparado a hediondo.

A Defesa, por sua vez, em memoriais finais (fls. 563/584), aduzindo insuficiência probatória, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e, ponderando a possibilidade de condenação, teceu considerações acerca da fixação da pena base e requereu a incidência da atenuante do artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, a aplicação do regime semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação do número e valor de dias-multa no mínimo legal, a restituição do veículo apreendido a Tatiana Cristina da Silva e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade dos delitos imputados, face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 10), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 11/12, 13/14) e de interrogatório do réu Fidelelino (fls. 15), Boletim de Ocorrência (fls. 16/21), Autos de Exibição/Apreensão (fls. 22/23, 24 e 25/26), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 27 e 28), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 31/33), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 111/113), Laudos Periciais referentes aos aparelhos celulares apreendidos (fls. 121/145 e 146/179), Termo de declarações do acusado Carlos (fls. 226/227), e prova oral (fls. 348/349, 533/534 e 545/546), colhida sob o crivo do contraditório.

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 111/113), tanto a natureza entorpecente da substância apreendida (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 24), uma vez que "...DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", quanto a sua quantidade ("Massa Líquida: 1666.72 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia também ao réu Carlos e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 11/12), a testemunha Robson Fernando Matos, policial militar, inquirida em Juízo (fls. 533/534), narrou que, na data dos fatos, após ser informado acerca de um caminhão abandonado dentro da cidade de Santo Expedito, contendo em sua carroceria uma carga de cebolas, foi até o local, verificando que o mesmo estava fechado, contudo, com os vidros abertos e a luz acesa. Relatou ter obtido, via COPOM, as informações do caminhão, nada sendo encontrado de ilícito e, apesar de diligenciado, não localizado o seu proprietário.

O miliciano informou, ainda, que, no período da tarde, notado que o caminhão havia saído do local e informado por populares que o mesmo teria tomado rumo à Alfredo Marcondes, diligenciou até a referida cidade, vindo a encontrá-lo, esclarecendo que

na rodovia havia um outro veículo que o acompanhava, tratando-se de um automóvel BMW, modelo X1, com insulfilme que dificultava a visualização dos integrantes de seu interior. Argumentou que, por segurança, ultrapassou o veículo X1 e o caminhão, vindo a esperar por eles as margens da cidade de Alfredo Marcondes para realizar a abordagem. Dada a ordem de parada, do caminhão desceu o seu condutor, de nome Fidelcino, momento em que o veículo X1 (BMW), que vinha atrás dele, também recebeu ordem de parada, a qual não foi obedecida, tendo o condutor freado bruscamente e, em seguida, adentrado a cidade de Alfredo Marcondes.

Relatou que, diante desse comportamento, decidiu ir atrás do veículo X1, fazendo seu acompanhamento por dentro da cidade e, após perdê-lo de vista, localizado evadindo-se da cidade por uma outra saída, sentido a cidade de Álvares Machado. Durante a perseguição do automóvel, conseguiu se aproximar, pois o veículo X1 teve sua frente obstruída por um caminhão, momento em que o condutor abaixou os vidros, colocou a cabeça para fora e fez gesto com as mãos indicando que iria descer do veículo. Todavia, o caminhão liberou a passagem e o condutor prosseguiu na evasão, e, por ser um veículo veloz, não foi possível o acompanhamento, sendo solicitado o apoio de outras viaturas.

Elucidou que, por não terem mais condições de prosseguir no acompanhamento do automóvel, retornaram para abordar o caminhão, o qual foi localizado ainda na rodovia, e, após ordem de parada, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, tendo sido localizado, na boleia do caminhão, dinheiro, e, ao informarem que iriam desamarrar a carga, o condutor confessou que havia "maconha", tendo sido constatado, então, uma grande quantidade de droga. Elucidou, também, que, pelo rádio, tomaram conhecimento de que Carlos, que estava na X1, havia perdido o controle do veículo e parado numa mata, sendo que equipes não logram êxito em prendê-lo, mas, no veículo, foram encontrados cheque, celular e coisas com o nome dele, tendo Fidelcino afirmado que o dono da carga era Carlos, o qual foi reconhecido, por foto apresentada pela equipe especializada, tanto por Fidelcino, como pelos policiais, pois, durante a abordagem, ele havia colocado a cabeça para fora para falar que iria sair.

Por fim, disse a testemunha que Fidelcino contou que, como Carlos era o dono de toda a carga, tanto da droga, como da cebola, após uma "pane elétrica" no caminhão, ligou para ele resolver, razão pela qual ele se deslocou até o local e depois continuou acompanhando a carga, sendo que estava sendo pago por fazer o transporte e que, a depender da viagem, recebia até vinte mil reais.

No mesmo sentido, a testemunha Jose Maria Ribas, policial militar, ao ser inquirida em Juízo (fls. 533/534), narrou, em perfeita sintonia com as declarações do policial Robson, que, na data dos fatos, foi irradiado, via COPOM, uma ocorrência noticiando que um caminhão estava parado (abandonado) na pista, com as luzes acesas, e, ao chegarem no local, ao perceberem que não havia ninguém dentro, realizaram a consulta da placa, não tendo sido constatado nenhuma ocorrência registrada ou indícios criminais, bem como tentaram, ainda, através do COPOM, localizar o contato do motorista ou de algum parente, todavia, sem êxito, razão pela qual, por estar o caminhão devidamente estacionado, encerraram aquele talão (ocorrência). Posteriormente, após passarem no local, perceberam que o caminhão havia saído, tendo recebido informações de que ele havia seguido sentido Alfredo Marcondes, e, de pronto, deslocaram-se pela rodovia e localizaram o veículo, momento em que perceberam que atrás dele havia um automóvel branco - BMW X1 -, que aparentava realizar a sua escolta, situação que chamou atenção do patrulhamento, de modo que, próximo a cidade de Alfredo Marcondes, após procurarem um local mais seguro para a abordagem, ultrapassaram os veículos e efetuaram a abordagem.

Contou a testemunha policial também que, no momento em que o caminhão estava estacionado, o motorista da BMW fez uma manobra brusca e adentrou para a cidade, evadindo-se da abordagem, razão pela qual decidiram fazer o seu acompanhamento, e,

já dentro da cidade, tentaram a abordagem por diversas vezes, mas não logram êxito, haja vista a potência do veículo em fuga, conseguindo, todavia, anotar a sua placa e solicitaram apoio de outras viaturas, oportunidade em que o veículo em fuga tomou o destino de Álvares Machado, acessando, novamente, a rodovia. Próximo ao trevo de Álvares Machado, no Parque dos Pinheiros, o veículo adentrou e, logo a frente, rodou (acredita que bateu em alguma mata), mas os policiais não conseguiram abordá-lo, e, tendo ouvido a comunicação via rádio, retornaram para rodovia para realizar a abordagem do caminhão, pois como ele estava pesado (carregado), seria mais fácil localizá-lo.

Informou o policial, ainda, que localizaram o caminhão e efetuaram a abordagem, e, em contato com o condutor Fidelcino, este revelou que transportava uma quantia grande de entorpecentes (maconha), acondicionada dentro da carga de cebola, e que estava trabalhando para o patrão, o motorista da BMW X1, o qual, inclusive, reconheceu por foto. Aduziu o miliciano, outrossim, que fora localizado, dentro do caminhão, uma bolsa com a quantia de R\$2.950,00 em espécie, e que, durante o acompanhamento da BMW, no trevo de Alfredo Marcondes, visualizaram a feição de Carlos, pois os carros ficaram bem próximos, quase porta com porta, esclarecendo, por fim, que o giroflex e o sinal sonoro estavam ligados, pois é um procedimento padrão.

Por sua vez, a testemunha Tatiana Cristina da Silva, ex-noiva do acusado, inquirida em Juízo (fls. 545/546), informou que tomou conhecimento dos fatos posteriormente e que a BMW branca é sua, sendo que a havia emprestado, há dois dias, ao acusado, já que o carro dele estava no mecânico, alegando, ainda, que ele trabalha com transportes de caminhão e é mecânico.

Por seu turno, o acusado Carlos Alberto de Lima, durante seu interrogatório judicial (fls. 545/546), negou a prática dos crimes que lhes são imputados, alegando, em suma, em uma narrativa permeada de contradições, que apenas foi chamado para fazer um reparo no caminhão de Fidelcino, na cidade de Santo Expedito, tendo ido com o carro de sua ex-namorada, Tatiana, negando, ainda, em um primeiro momento, o sinal de parada da Polícia, o que, no entanto, posteriormente admitiu, e aduzindo que só abandonou o veículo pois estava sem carteira.

Nesse aspecto, e diante da versão apresentada pelo acusado, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que as testemunhas (policiais militares), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao réu, de modo que seus relatos, não só pela honrosa função pública que exercem, devem ser sopesados e prestigiados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa

de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA.” (negritei)
(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.” (negritei)
(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Ademais, imperioso pontuar que, em relação ao corréu Fidelcino, fora proferida sentença condenatória (fls. 417/427), pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, oportunidade em que o Juízo concluiu que “Deveras, sua narrativa é inverossímil no ponto em que declara a ignorância do corréu CARLOS ALBERTO quanto aos delitos. Ainda que, nesta sentença, não se busque apurar a responsabilidade de CARLOS ALBERTO, demonstrou-se de forma inequívoca que estava ajustado a FIDELCINO e a terceiros não identificados, em associação estruturada para a prática do crime de tráfico de drogas. A simples ciência de que FIDELCINO não era regularmente habilitado para conduzir caminhão daquela espécie não seria motivo suficiente para que o acusado CARLOS ALBERTO empreendesse fuga e abandonasse seu automóvel, se nenhum conhecimento tivesse acerca da traficância.” (ex vi fls. 424).

Além disso, diante da perícia realizado no aparelho celular (fls. 146/179 – XIAOMI, REDMI 8A, cor vermelha) apreendido dentro do veículo que era conduzido pelo acusado (BMW X1 – Placa BMW2551) e junto com duas bolsas pretas pequenas, contendo documentos de veículos, chaves de residências, talões de cheques em nome “CARLOS ALBERTO DE LIMA TRANSPORTES LTDA ME”, recibos, papéis diversos e a quantia de R\$1.002,00 (Auto de Apreensão a fls. 22/23), não obstante a negativa lançada pelo acusado a respeito da propriedade do aparelho, restou cabalmente comprovado seu envolvimento no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como, de associação para tal fim.

Veja-se que, em citado aparelho celular, foram encontrados imagens, além de arma de fogo (fls. 152), de grande quantidade de dinheiro (fls. 152 e 153), de diversos comprovantes de pagamentos (fls. 157/161), de veículos transportando, aparentemente, entorpecentes (fls. 162/165), de documentos relativos à contabilidade da associação criminosa (fls. 154/156), à gastos relativos ao combustível e demais despesas com a viagem, bem como, ao BATEDOR (fls. 154 – “2000”), ao MOTORISTA (fls. 154 – “3000”), inclusive, os despendidos para compra da “cebola” (fls. 154, fotos 12 e 13), utilizada para camuflar a droga (Auto de Exibição/Apreensão a fls. 25/26: “Quantidade.: 255 Unidade....: Saco; Observações: CEBOLA PESANDO CADA SACO 20KG”), constando, ainda, no documentos da “foto 13” (fls. 154), a data de 28.10.20, ou seja, alguns dias antes da apreensão (data do fato: 11.11.2020).

Outrossim, fora constatado inúmeras conversas sobre o carregamento (fls. 166), a entrega (fls. 166 – “Tá perto de ancorar”), o local da entrega (fls. 167 – com o contato “Maníaco”), um possível desentendimento com um eventual comprador (fls. 168), possivelmente, a carga apreendida (fls. 169: “Todas embaixo, tem vinte caixas

aí. Que acontece, depois pega o saco de cebola e coloca elas em cima da caixa, entendeu? Se faltar um pouco, cê pega umas caixas de plástico vazia, tira uma de dentro da outra... deita elas também... pra você ganhar altura na carga de cebola. Aí, você fecha tudo, vai fechando pra ficar meio alto, e o que acontece, atrás você pega as caixa plásticas e faz bem alta, entendeu? A altura que der, entendeu? Só uma pilha e amarra bem, entendeu. Coloca a corda na cebola, deixa aparecendo, e amarra bem, uma cordinha perto da outra, entendeu? Fica filé. Pode ir até na metade do caminhão, não tem problema isso daí, entendeu? Só pra ficar alta a carga.”), qual a mercadoria que seria colocada “em cima” (fls. 171), ou seja, em cima da droga, bem como, várias imagens, na mesma conversa, de como ficou arrumado o caminhão (fls. 172).

Afora isso, constatou-se na conversa com o contato “Javanv” (fls. 173), que este passa informações sobre a Polícia e ainda pergunta ao acusado se é bom trocar o “WhatsApp”, oportunidade em que o ele responde para “esperar né”, pois “Este não tá no seu nome” (fls. 173, foto “49”), ficando evidente que o aparelho apreendido no automóvel BMW, conduzido pelo acusado, era sim dele e utilizado apenas para o tráfico de drogas, tudo a indicar, ademais, que a foto encaminhada na imagem nº 50 (fls. 174) se trata da escolta de um caminhão, provavelmente, o que foi apreendido.

Ainda, é possível visualizar uma conversa com o contato “Negão Bati 01 Nv” (fls. 174/175), em que o acusado encaminha foto de uma blitz policial, e conversam a respeito da contratação de motoristas para o serviço de transporte (“um amigo meu aí montou um caminhãozinho pra ir num mocozinho também, e ele tava precisando de um motora carreteiro.” – fls. 175)

Além de tudo, como bem pontuado na sentença condenatória do corréu, em relação ao aparelho celular apreendido com ele: “foram encontradas fotografias de substância semelhante à “maconha”, em tabletes, além de outras porções de drogas, munição, grande quantidade de dinheiro em espécie, comprovantes de depósitos bancários, captura de telas de celular com troca de mensagens sobre o tráfico de drogas em âmbito de associação para a prática delitiva, vinculação a grupos no aplicativo WhatsApp para alertas sobre policiamento, além de mensagens de áudio sobre a traficância no mesmo aplicativo” (ex vi fls. 424).

Nesse contexto, é de se ver que a pueril versão apresentada pelo acusado, durante seu interrogatório judicial, não merece qualquer credibilidade, pois evidente que, após ocorrer alguma situação que prejudicaria o transporte da droga, provavelmente, diante das conversas encontradas nos celulares, uma possível fiscalização policial no trajeto em que seguia o caminhão, o corréu Fidelcino abandonou o veículo, retornando, tão somente, com o acusado Carlos, quando entenderam que era possível seguir viagem, auxiliados pela estrutura organizacional que possuíam, definida com várias funções (fls. 135/141 – grupos de “WhatsApp” constantes no celular do corréu: “Tropa de Elite”; “Olho Vivo”; “Fique em Casa”; “Blitz”; “Tranzinha”), oportunidade em que, apenas em razão do empenho e perspicácia dos policiais militares, os quais perceberem que se tratava do transporte de tóxicos, com escolta (realizada pelo acusado), lograram êxito na abordagem.

Somado a isso, não há que se falar na aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, por estar evidente, face aos elementos colhidos, que o réu se dedica a atividades criminosas e se mantém com os rendimentos provenientes do tráfico.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria das figuras dispostas no artigo 33, “caput” e artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Passo, pois, a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art.

68 do Código Penal).

Em consonância com os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, constato, à vista da Folha de Antecedentes e Certidão carreadas (fls. 242/244 e 241), que, apesar do réu ser primário e não ostentar qualquer condenação criminal, apresenta culpabilidade acentuada (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta), pois transportava uma carga colossal de drogas ilícitas (quase duas toneladas), que, além de proporcionar lucro milionário ao seu grupo criminoso, elevando o seu poder econômico para a prática de outros crimes, fomenta a prática de outros delitos patrimoniais, notadamente os mais graves, causando, ainda, danos irreparáveis para diversas famílias, vítimas do vício nefasto proporcionado pela disseminação descontrolada de entorpecentes ilícitos.

Aliás, nesse aspecto, destaca-se que o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado” (STJ - HC 549.340/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Nesse raciocínio, à vista dos argumentos expostos, fixo a pena base acima do mínimo legal, exasperando-a em 1/4 (um quarto), ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, para o delito de tráfico de drogas, e em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em relação ao crime de associação para o tráfico.

Ostentando o réu profissão definida (empresário, pois possui uma Transportadora - fls. 545/546), arbitro o valor unitário da pena de multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo legal federal vigente à época do fato (11.11.2020).

Na segunda e terceira etapas da dosagem, verifico que inexistem, respectivamente, circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como, causas de aumento ou de diminuição de pena a sopesar, sendo como alhures pontuado, incabível a redução disposta no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Assim, somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas aplicadas para cada um dos delitos, torno a sanção criminal definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e, nos termos do artigo 72 do Código Penal, 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal será o fechado, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, e o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção imposta.

Afora a natureza hedionda do delito de tráfico, por não preencher o requisito legal objetivo (quantum da sanção), o réu não faz jus à substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 06/09), para CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO DE LIMA, qualificado a fls. 226/227, nascido aos 03.01.1973, natural de Pirapozinho/SP, filho de Joaquim Pereira de Lima e Eurides Martins de Lima, RG nº 53.978.846-SP, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, “caput” e 35 “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de reclusão de 10 (dez) anos, em regime inicial fechado, e a pagar 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multas, no valor unitário correspondente a 1/10 (um décimo) do salário mínimo legal vigente à época do fato, a ser corrigido a partir da data dos fatos (11.11.2020).

A gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, demonstra a necessidade da prisão cautelar, para garantia da ordem pública ("ex vi" art. 312 do CPP), de modo que, nos termos do art. 387, §1º do CPP, nego ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão.

Ostentando o réu profissão definida (empresário - fls. 545/546), condeno-o ao pagamento das custas processuais, sem qualquer isenção.

Indicando, à vista do contexto dos autos, que o dinheiro e o aparelho celular apreendidos (Auto a fls. 22/23), possuem relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento de ambos em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Da mesma forma, declaro o perdimento em favor da União do veículo apreendido (marca BMW, modelo X1, placa BMW2551, cor branca) e, por consequência, indefiro o pedido de restituição deduzido em favor (fls. 584, item "f") e também pela interessada Tatiana Cristina da Silva (fls. 277/285, acompanhada dos documentos de fls. 287/295), a qual, diga-se, noiva do réu por ocasião dos fatos, posto que, diante de todo o conjunto probatório, restou evidente que o aludido veículo, conduzido pelo réu durante a fuga da abordagem policial, era utilizado como "batedor", ou seja, para proporcionar suporte e proteção ao caminhão carregado com drogas ilícitas, cabendo observar, ainda, a enfraquecer a aventada condição de terceira de "boa-fé", a luz dos documentos carreados (fls. 184 e 294), que o referido automóvel de luxo sequer pertencia a requerente, haja vista que a apreensão ocorreu em 11.11.2020 e o licenciamento e a emissão da documentação ocorreram apenas em 25.11.2020, tudo a indicar, pois, que tal transferência fora realizada para tentar livrar o veículo da ocorrência, sendo certo, ainda, que não fora carreado nenhum outro documento, especialmente contrato, a comprovar que a negociação teria ocorrido anteriormente à apreensão.

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensor constituído (procuração a fls. 356).

Transitada em julgado, expeça-se a guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, oficie-se para reversão dos bens apreendidos à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 03 de outubro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA